

PODER JUDICIÁRIO

**PETIÇÃO INICIAL - CINTHYA SILVA RIBEIRO VS COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

REQUERENTE: CINTHYA SILVA RIBEIRO

REQUERIDO(A): COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA
COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA

CINTHYA SILVA RIBEIRO, brasileira, casada, bancária, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o número 017.952.755-02, portadora do documento de identidade número 857650319, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, nascida em 05 de setembro de 1986, residente e domiciliada na Rua Rubens Francisco Dias, Condomínio Amarilis, número 100, casa 44, Bairro Papagaio, Feira de Santana, Bahia, CEP 44059-370, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, com escritório profissional no endereço a ser declinado ao final, apresentar a presente

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 15.139.629/0001-94, com sede na Avenida Edgard Santos, número 300, Cabula VI, Salvador, Bahia, CEP 41181-900, também denominada NEOENERGIA COELBA, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

I - DOS FATOS

Em agosto de 2021, a Autora outorgou procuração a profissionais habilitados para que, em seu nome, elaborassem o projeto elétrico de um sistema de microgeração fotovoltaica e o submetessem à aprovação da Requerida, conforme instrumento particular de mandato datado de 10 de agosto de 2021. Referido projeto foi devidamente protocolado perante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, por meio do Formulário de Solicitação de Acesso para Microgeração Distribuída com Potência Igual ou Inferior a 10 kW, datado de 29 de setembro de 2021, no qual constou a potência instalada de geração de 6 kW, com fonte solar, para a unidade consumidora de código 7063787862, localizada na Rua Rubens Francisco Dias, Bairro Papagaio, Feira de Santana, Bahia.

O projeto foi submetido à análise técnica da Superintendência Técnica da Requerida, que emitiu o competente Parecer de Acesso para Conexão de Mini e Microgeração, com resultado APROVADO, autorizando a instalação de sistema solar fotovoltaico composto por 15 módulos da marca Jinko Solar, modelo JKM450M, com potência total de 6,75 kWp, e um inversor da marca Growatt, modelo MIN 6000TL-X, com

potência de 6 kW, totalizando uma potência aprovada de geração de 6 kW, conforme documento emitido em 1 de outubro de 2021.

Na sequência, foi firmado o Relacionamento Operacional para a Microgeração Distribuída com Adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, datado de 15 de setembro de 2021, pelo qual a Autora e a Requerida estabeleceram as condições técnicas e operacionais para a interconexão do sistema de microgeração ao sistema de distribuição de energia elétrica da Neoenergia Coelba, com capacidade instalada de geração de 6 kW de pico, conectado ao sistema de distribuição de baixa tensão da concessionária.

Para a aquisição dos equipamentos necessários à implantação do sistema, a Autora adquiriu, em 09 de agosto de 2021, junto à empresa Aldo Componentes Eletrônicos Ltda., um gerador de energia solar Growatt, modelo GF 6,75KWP Jinko Tiger Pro Mono 450W MIN 6KW 2MPPT Mono 220, conforme Nota Fiscal Eletrônica número 001.206.559, no valor de R\$ 20.129,00, demonstrando o investimento financeiro significativo realizado pela Autora para a implantação do sistema de energia limpa e renovável.

Após a devida instalação e aprovação do sistema, a Autora passou a usufruir dos benefícios do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, injetando energia na rede da concessionária e acumulando créditos que eram abatidos nas faturas mensais subsequentes. As faturas de energia elétrica juntadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, que o sistema operou regularmente por anos, com consumo faturado de apenas 50 kWh mensais, com total a pagar de R\$ 0,00 em todos os meses, em razão dos créditos acumulados pela geração solar. As faturas referentes aos meses de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026 demonstram que a Autora acumulou saldo expressivo de créditos de energia, chegando a 11.380 kWh de saldo para o próximo ciclo, conforme informado na própria fatura de janeiro de 2026.

Com o passar do tempo, em razão do desgaste natural dos equipamentos, a Autora necessitou realizar substituições de componentes do sistema fotovoltaico, incluindo placas danificadas e o aparelho inversor, buscando sempre manter a integridade funcional do sistema dentro da potência originalmente contratada e aprovada de 6 kW. Tais substituições são inerentes à manutenção de qualquer sistema eletroeletrônico e não implicaram em qualquer alteração da carga contratada ou da potência de geração aprovada.

Em 23 de janeiro de 2026, a Requerida realizou inspeção de número 004404687455 na unidade geradora da Autora, tendo identificado, segundo consta da Carta número 004404687455, datada de 2 de fevereiro de 2026, um suposto aumento no sistema de geração à revelia da distribuidora. Ocorre que, conforme será demonstrado, as alterações realizadas pela Autora não modificaram a carga contratada, tendo sido realizadas exclusivamente para fins de manutenção e conservação do sistema, sem qualquer ampliação da potência instalada além dos 6 kW originalmente aprovados.

Com base nessa suposta irregularidade, a Requerida adotou medidas extremamente gravosas e desproporcionais em desfavor da Autora, a saber: rescindiu unilateralmente o contrato de microgeração distribuída, cancelou todos os créditos de energia acumulados pela Autora ao longo de anos de geração solar, que totalizavam aproximadamente 11.380 kWh, e emitiu fatura de energia elétrica referente ao mês de fevereiro de 2026, com vencimento em 03 de março de 2026, no valor de R\$ 1.325,53,

desconsiderando completamente os créditos acumulados e cobrando o consumo integral de 1.069 kWh sem qualquer compensação.

A fatura de fevereiro de 2026, no valor de R\$ 1.325,53, contrasta de forma gritante com todas as faturas anteriores, nas quais o valor a pagar era de R\$ 0,00 em razão dos créditos de compensação. A Autora, diante da situação de vulnerabilidade em que se encontrava, temendo o corte do fornecimento de energia elétrica e demais consequências, efetuou o pagamento da referida fatura, ainda que indevida, por meio de débito automático em conta corrente no Banco 237, Agência 3497.

A conduta da Requerida causou à Autora não apenas prejuízo material direto, consubstanciado no valor pago indevidamente de R\$ 1.325,53 e na perda dos créditos acumulados de aproximadamente 11.380 kWh, mas também intenso sofrimento moral, angústia e abalo psicológico, decorrentes da rescisão abrupta e injustificada de contrato regularmente firmado, da perda de investimento realizado, e da sensação de impotência diante do poder econômico da concessionária de serviço público essencial.

II - DO DIREITO

A relação jurídica estabelecida entre a Autora e a Requerida é inequivocamente de consumo, nos termos do artigo 2º da Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, sendo a Autora consumidora final dos serviços de distribuição de energia elétrica prestados pela Requerida, concessionária de serviço público. Nesse sentido, aplica-se ao presente caso todo o arcabouço protetivo do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

'Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.'

A Requerida, ao rescindir unilateralmente o contrato de microgeração distribuída sem que tenha havido alteração da carga contratada, agiu em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, e ao princípio da proporcionalidade, que deve nortear toda e qualquer atuação de concessionária de serviço público essencial. A rescisão contratual unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, configura prática abusiva vedada pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

'Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.'

No que tange à cobrança indevida e ao consequente pagamento realizado pela Autora, incide o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a repetição em dobro do valor cobrado em excesso, acrescida de correção monetária e juros legais, quando o consumidor é cobrado por quantia indevida.

'Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.'

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança indevida por concessionária de serviço público sujeita-se à repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a demonstração da cobrança indevida. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 159 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que 'Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 42, par. ún. do CDC', devendo-se, no entanto, observar que a jurisprudência mais recente tem reconhecido a aplicação da sanção mesmo sem comprovação de má-fé quando se trata de relação de consumo com concessionária de serviço público essencial.

Quanto ao cancelamento dos créditos acumulados de energia, tal conduta da Requerida configura enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, uma vez que a Autora injetou energia na rede da concessionária ao longo de anos, gerando créditos que lhe pertenciam por direito, e a Requerida se apropriou indevidamente desses créditos ao cancelá-los de forma unilateral e arbitrária.

'Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.'

A Resolução Normativa número 482, de 17 de abril de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamentou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, e a Lei número 14.300, de 6 de janeiro de 2022, que instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, asseguram ao consumidor que possui sistema de geração distribuída o direito à compensação dos créditos de energia injetada na rede, sendo vedada a extinção arbitrária desses créditos sem o devido processo administrativo e sem a observância do contraditório.

A Resolução Normativa número 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica, invocada pela própria Requerida na carta de notificação, prevê, em seu artigo 655-F, consequências para a constatação de irregularidades. Contudo, a aplicação de tais penalidades pressupõe a efetiva comprovação da irregularidade, a observância do devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, bem como a proporcionalidade entre a suposta irregularidade e a sanção aplicada. No caso concreto, a Autora não alterou a carga contratada, tendo realizado apenas substituições de componentes para manutenção do sistema, o que não configura a irregularidade descrita na norma regulatória.

A conduta da Requerida também viola o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos órgãos públicos e às concessionárias de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sendo que a rescisão abrupta do contrato de microgeração e o cancelamento dos créditos acumulados configuram prestação inadequada e ineficiente do serviço público concedido.

'Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.'

No que se refere aos danos morais, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a cobrança indevida por concessionária de serviço público, com ameaça de corte do fornecimento de serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independentemente de comprovação de efetivo sofrimento. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem reconhecido que a cobrança abusiva e a rescisão injustificada de contrato de serviço público essencial causam dano moral ao consumidor, em razão da situação de angústia, insegurança e constrangimento a que este é submetido.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico e punitivo da condenação, e a necessidade de desestimular a prática de condutas abusivas por parte de concessionárias de serviço público. Considerando o investimento realizado pela Autora, a perda dos créditos acumulados ao longo de anos, o pagamento indevido realizado sob coação moral, e o abalo psicológico sofrido, entende-se razoável a fixação da indenização por danos morais em valor não inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

O artigo 186 do Código Civil estabelece que 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito', e o artigo 927 do mesmo diploma legal determina que 'aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo', fundamentos que sustentam o pedido indenizatório formulado na presente ação.

Quanto à obrigação de fazer consistente na manutenção do contrato originalmente firmado, tal pedido encontra amparo no artigo 497 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a determinar as medidas necessárias à satisfação do resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, bem como no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a tutela específica das obrigações de fazer e não fazer nas relações de consumo.

'Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.'

Por fim, ressalta-se que a tutela de urgência se mostra cabível no presente caso, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, demonstrada pelos documentos que instruem a presente petição, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na continuidade da situação de irregularidade imposta pela Requerida, com a manutenção do cancelamento dos créditos acumulados e a possibilidade de novas cobranças indevidas.

III - DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência:

a) A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a Requerida proceda imediatamente à reativação do contrato de microgeração distribuída da Autora, nas mesmas condições originalmente aprovadas, com a restauração dos benefícios do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;

b) A citação da Requerida, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão ficta;

c) No mérito, a procedência total dos pedidos, com a condenação da Requerida à obrigação de fazer consistente na manutenção do contrato de microgeração distribuída originalmente firmado com a Autora, com a plena restauração dos benefícios do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, nas condições aprovadas no Parecer de Acesso emitido pela própria Requerida em outubro de 2021;

d) A condenação da Requerida à restituição integral dos créditos de energia acumulados pela Autora, no montante de aproximadamente 11.380 kWh, cancelados de forma arbitrária e unilateral, devendo tais créditos ser restabelecidos na conta da Autora para fins de compensação nas faturas futuras, ou, alternativamente, convertidos em valor monetário equivalente, com base nas tarifas vigentes à época do cancelamento, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês desde o cancelamento indevido;

e) A condenação da Requerida à repetição em dobro do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, correspondente ao valor de R\$ 2.651,06 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e seis centavos), equivalente ao dobro do valor de R\$ 1.325,53 pago indevidamente pela Autora, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

f) A condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser arbitrado por Vossa Excelência segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

g) A condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixados em percentual não inferior a 20% sobre o valor total da condenação;

h) A aplicação do benefício da inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

i) A produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a prova documental já acostada, a prova pericial técnica para verificação das características do sistema fotovoltaico instalado e sua conformidade com o projeto originalmente aprovado, e a prova testemunhal, caso necessário.

IV - DO VALOR DA CAUSA

Considerando o valor pago indevidamente de R\$ 1.325,53, o pedido de repetição em dobro no valor de R\$ 2.651,06, o valor estimado dos créditos cancelados de aproximadamente 11.380 kWh convertidos em valor monetário equivalente de R\$ 6.420,00, e o valor mínimo pleiteado a título de danos morais de R\$ 10.000,00, dá-se à causa o valor de R\$ 20.071,06 (vinte mil e setenta e um reais e seis centavos).

Termos em que, pede e espera deferimento.

Feira de Santana, Bahia, de ___ de 2026.

Advogado(a)
OAB/BA n. _

Nestes termos,
Pede deferimento.

Cidade, 5 de março de 2026.

Fábio Lima da Silva
OAB/XX 00000

